

## Gépjármű bérleti szerződés

amely létrejött

egyrésztől:

[Cégnév].....

székhely:.....

cégjegyzékszám:.....

adószám: .....

képviseli:.....

mint bérbeadó (a továbbiakban: „Bérbeadó”); és

másrészről:

[Név] .....

születési hely és idő:.....

állandó lakcíme: .....

anyja neve: .....

személyi igazolvány száma: .....

mint bérlő (a továbbiakban: „Bérlő”)

a továbbiakban együttesen: **Felek** - között az alulírt helyen és időben, az alábbi feltételek szerint:

1. Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képezi a ..... típusú, ..... forgalmi rendszámú ..... típusú, ..... alvázszámú, ..... motorszámú tehergépjármű. A gépjármű forgalmi engedélyének száma .....

A gépjármű kilométer óra állása .....

A gépjármű kiegészítői, melyek szintén a bérlet tárgyát képezik: .....

Bérbeadó bérbeadja a jelen szerződés .... számú mellékletét képező szerszámokat, kéziszerszámokat, fellépőket, létrákat, állványokat (a továbbiakban eszközök).

2. Bérbeadó bérbeadja, Bérlő pedig bérbe veszi az 1. pontban írt gépjárművet, továbbá eszközöket.

Amennyiben jelen szerződés a gépjármű vonatkozásában tartalmaz rendelkezést, de az az eszközökre is értelmezhető, úgy a gépjárműre vonatkozó rendelkezések az eszközökre is egyaránt vonatkoznak.

3. A Bérbeadó szavatol azért, hogy a gépjármű a jelen szerződés teljes időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas és megfelel a jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályok előírásainak, valamint azért, hogy harmadik személynek nincs a gépjárműre vonatkozóan olyan joga, amely a Bérlőt a használatban korlátozza vagy megakadályozza.

4. Felek jelen bérleti szerződésüket ..... (év) ..... (hónap) ..... (nap).....  
..... (óra) ..... (perc) ..... időponttól ..... (év) .....(hónap) .....  
(nap)..... (óra) ..... (perc) időpontig kötig.

5. Felek megállapodnak abban, hogy Bérlő a bérleti jogviszony időtartamára az alábbi összegű bérleti díjat köteles a Bérbeadó részére fizetni.

A bérleti díj összege napi .....-Ft + ÁFA.

Az eszközök bérleti díja ..... Ft + ÁFA.

Bérbeadó a gépjármű napi használatát maximum ..... km-ben állapítja meg. A megadott km-es napi limit meghaladását követően a Bérő ..... Ft/km + ÁFA túlfutási díjat köteles fizetni a Bérbeadónak. Bérő a túlfutási díjat egyösszegben, a bérleti jogviszony megszűnésekor köteles a Bérbeadó részére megfizetni. A túlfutási díj megfizetése a kaució Bérbeadó általi visszafizetésének feltétele.

6. Bérő a bérleti díj/ak teljes összegét a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, számla ellenében megfizeti a Bérbeadó kezéhez. Egyéb fizetési mód esetén bérő előre gondoskodik annak bérbeadóhoz való eljuttatásához még a bérlet megkezdése előtt.

7. Bérő a jelen bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg ..... Ft. összegű biztosítékot (kauciót) köteles a Bérbeadó részére készpénzben/átutalással (???) megfizetni.

A Bérbeadó jogosult a Biztosítékból a Szerződéssel kapcsolatos igényeit közvetlenül kielégíteni. Bérbeadó a kaució összegét köteles megőrizni, azt a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérő részére teljes összegben visszafizetni, kivéve, amennyiben jogosult abból kielégítést nyerni. A Biztosíték után nem illeti meg kamat a Bérőt.

8. A bérbeadó bérőnek megfelelő állapotú gépkocsit és eszközöket ad át, melynek kezelését bérővel részletesen ismerteti. A jármű és eszközök esetleges hiányosságaira bérő figyelmét felhívja. A Felek a Gépjármű és eszközök átadásáról jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyen rögzítik a Gépjárművön található sérüléseket, a Gépjármű kilométerórájának az állását és minden egyéb, a Felek által jelentősnek tartott tényt és körülményt.

9. A Bérő a birtokátruházás napjától kezdve jogosult a Gépjárművet és eszközöket rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal használni.

A Bérő a Gépjárművet gondosan, a Gépjármű üzemeltetésére vonatkozó gyártói előírások, használati kézikönyv betartásával üzemeltetheti.

10. A gépjármű bérője a gépjárművet csak Magyarország területén belüli jogosult használni, Bérbeadó a gépjármű külföldre vitelét kifejezetten megtiltja.

11. Bérbeadó szavatol azért, hogy a bérelt gépjármű a szerződés szerinti használatra alkalmas. A felek erről a szerződés aláírásakor, az átadással egyidőben közösen meggyőződnek. Bérő a gépjárművet kifogástalan, tiszta, üzemképes állapotban veszi át, melyet jelen szerződés aláírásával elismer. A gépjármű átadásával egyidejűleg Bérbeadó átadja Bérő részére a gépjármű okmányait is.

12. A bérő a gépjárműre nem helyezhet el marketing célú matricákat, ellenkező esetben a kauciót elveszíti, Bérbeadó az ebből származó gazdagodásra igényt tarthat.

A jármű nem dohányzó gépjármű. Amennyiben a bérő a dohányzási tilalmat megszegi, úgy a bérbeadó a kaució összegét nem köteles visszaadni.

13. A bérleti szerződés fennállása alatt Bérbeadó saját költségén gondoskodik a gépjármű karbantartásáról és azoknak a hibáknak a kijavításáról, amelyek a rendeltetésszerű használat mellett jelentkeznek. Bérő saját költségén gondoskodik a gépjármű üzemanyag ellátásáról.

14. A bérő jelen szerződés alapján teljes anyagi felelősséget vállal a járműben általa szándékosan vagy bármiféle gondatlanságból károkért. A normál üzem mellett jogosan elvárható magatartás

elmulasztásából eredő károk megtérítését a bérbeadó érvényesíti bérelő felé (pl. olajsint ellenőrzésének elmulasztása, kontrol-lámpák figyelmen kívül hagyása stb).

15. A Gépjármű Bérelő általi használatával kapcsolatos parkolási, behajtási, üzemanyag-, autópálya-, útdíj- és egyéb költségek megfizetése a Bérelőt terheli. A Bérelő felel a parkolásra, behajtásra vonatkozó, és a közlekedési szabályok betartásáért. A Bérelő köteles a fenti szabályok megszegésével kapcsolatos bírságokat, büntetéseket haladéktalanul megfizetni, és ezt igazolni a Bérbeadó részére.

16. A Bérelő köteles a Gépjármű balesetéről, sérüléséről, meghibásodásának bekövetkeztéről, illetve gyanújáról (együttesen „Káresemény”) haladéktalanul tájékoztatni a Bérbeadót. A Bérelő köteles túrni, hogy a Bérbeadó gondoskodjon a Gépjármű javításáról. A Káresemény miatti javítás időtartamára a Bérbeadó Bérleti Díjat nem követelhet, kivéve, ha a Káresemény a Bérelőnek felróható okból következett be. A Bérelőnek felróható Káreseménnyel a Bérbeadónak okozott kárért és költségekért a Bérelő felel, kivéve a Gépjárműre vonatkozó biztosítás alapján vagy egyébként megtérült összegeket.

17. Bérelő felel a minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye. Ha üzemeltetés közben Bérelő rendellenességet észlel, köteles annak használatával felhagyni, és ezzel egyidejűleg Bérbeadót értesíteni.

A jármű műszaki és eszközök hibája esetén a bérelő nem végezhet javíttatást egyeztetés nélkül, telefonon köteles bérbeadót a hibáról értesíteni. Bérbeadó csak előzetes egyeztetés után vállalja a javítási költségek megtérítését. A bérelés során keletkező gumidefekt javításának, illetve a gumicserének költsége a bérelőt terheli, ugyanígy a szélvédőn, üvegeken keletkező kár esetén bérelő köteles saját költségén cserélni a törött, sérült üveget, üvegeket. Elháríthatatlannak tűnő hiba esetén bérbeadó a gépjárművet elszállíttatja saját költségen, bérelő részére csereautót nem köteles biztosítani, amennyiben a műszaki hiba bérelő önhibáján kívül keletkezett, bérelő az előre fizetett kauciót visszakapja, bérbeadó és bérelő között további jogok és kötelezettségek nem keletkeznek.

A gépjármű által okozott károk esetében, amennyiben arra a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás nem terjed ki, Bérelő teljeskörű helytállási kötelezettséggel tartozik, köteles állni a Bérbeadó részére máshonnan meg nem térülő károk összegét.

A Bérelő által megszegett szabályokért, az ezzel okozott károkért a bérbeadó felelőséggel nem tartozik a károsult felé.

A gépjármű nem rendelkezik Casco biztosítással. Saját hibás károkozás esetén a Bérelő köteles a teljes kárt megtéríteni a bérbeadó részére.

Saját hibás károkozás esetén a gépjármű és eszközök meghibásodása esetén, a javítás idejére Bérelő bérleti díjat köteles fizetni a Bérbeadó részér.

Bérelő a gépjármű és eszközök esetleges eltulajdonítása, megsemmisülése esetén a gépjármű és eszközök napi forgalmi értékének megfelelő összeget köteles megfizetni a Bérbeadó részére .... napon belül. Kivételt képez, ezen eset alól, ha a hatóságok a gépjárművet és eszközöket megtalálják, ebben az esetben kizárólag a lopásból keletkező károk megfizetésére köteles a Bérelő.

18. Bérelő a Bérbeadó engedélye nélkül a gépjárművet és eszközöket harmadik személy használatába és albérleti jogviszonyba nem adhatja. Ha Bérelő a gépjárművet Bérbeadó engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

A gépjárművet a Bérelő részéről ..... jogosult vezetni.

19. A bérleti szerződés lejártakor Bérelő köteles a gépjárművet és eszközöket üzemképes, kívül-belül kitakarított, tiszta állapotban Bérbeadónak visszaszolgáltatni.

A Szerződés megszűnése esetén a Bérelő köteles a Gépjárművet és eszközöket visszaadni, a rendeltetésszerű használatból együtt járó elhasználódástól eltekintve, a Gépjármű birtokának a Bérelőre történő átruházásakor fennálló állapotban köteles visszaszolgáltatni.

20. Ha a Bérelő a Gépjármű és eszközök visszaadását elmulasztja, akkor köteles Bérleti Díjat fizetni, és ezt meghaladóan is felel minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

Amennyiben Bérelő a szerződés lejártá után szolgáltatja vissza a gépjárművet, Bérbeadó jogosult a a bérleti díj ..... (százalékláb) %-át kitevő felárat a bérleti díjon felül felszámítani.

21. A lejárat előtt minimum ..... nappal bejelentett igény alapján Bérelő kezdeményezheti a bérleti szerződés meghosszabbítását.

22. Bérelő köteles mindazoknak a büntetéseknek, illetőleg pótdíjaknak a megfizetésére, melyek a gépjármű jogszabályoknak nem megfelelő használatából erednek (így különösen: pakorlási bírságok, autópálya pótdíjak, közterület-felügyelet által kiszabott bírságok).

23. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv bérletre vonatkozó rendelkezései (Ptk. 6:331-348. §) az irányadóak.

Felek a jelen szerződést – annak áttanulmányozása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt – ..... eredeti példányban, tanúk előtt jóváhagyólag aláírták.

Kelt: .....(város/község).....(év).....(hónap).....(nap)

.....  
(Bérbeadó teljes neve)  
**Bérbeadó**

.....  
(Bérelő teljes neve)  
**Bérelő**

**Előttünk, mint tanúk előtt:**

1. Név: .....

2. Név:.....

Cím:.....

Cím:.....

Személyazonosító okmány típusa, száma:

Személyazonosító okmány típusa, száma:

.....

.....

Aláírás: .....

Aláírás: .....